

עין משפט
גד מצוה

א
א מיי פ"ו מהל' גירוסין הל"י סוג עשין ג טוש"ע אה"ע ס"י קמ סעיף ח וס"י קמא סעי' טו:

ב
ב מיי שם הל"א וסוג שם טוש"ע שם ס"י קמ סעי' ג:

ג
ג מיי שם הל"י טוש"ע שם סעי' ו:

ד
ד מיי שם הל"י טוש"ע שם סעי' ד:

ה
ה ו מיי שם הל"ו סוג שם טוש"ע שם ס"י קמא סעי' לא:

ו
ו ז מיי שם הל"א סוג שם טוש"ע שם ס"י קמ סעי' ח:

פנים • פנים

הנהגות הב"ח

(א) תוס' ד"ה האומר שהקבל גיב' וכן כתבו ההוס' דף עב. ד"ה ומסו' כסופא אצל הרא"ש סידר פ' התקבל אחר פ' מי שאלחו:

פנים • פנים

מוסף רש"י

הבא לי גיטי. האשה שאמרה לאחר אס ממנה לאת בעלי אמרו לו ששלה לי את גיטי בידך ומיעשה שלחו שם בעלי לגרשני כשמועני וגו' לית, דשליח להולכה על הבעל נעשות והאשה מתגרשת כשנוע' וגו' לית ולשליח לקבלה על האשה נעשות שהיא הוא שלוחה וכוונתה ותמנה שמועני וגו' לית שליח ב"ה (טו.). אדיבורא דידיה קא סמיך. וסבי אמר לו מוסימנא לי דקך אמרה ולא עשאו שליח להולכה. הלכך אין כאן שליחות דאין עליה נעשות שליח להולכה, והרי הבה לי אמרה לי ולא התקבל, ובעלל נמנו לו בתורה שליח קבלה, ושלוחות זה אינו צד הבעל נעשות (טו.), דאי אדיבורא דידיה קא סמיך. ולא לנדביו האמין אלא הילך כמה שאמרה היא קאמר ליה, אס כן עשאו שליח להולכה וזה צדו הוא וכי ממני נעו ליה מיהא מיגרש (טו.).

פנים • פנים

מוסף תוספות

א. רש"י סידר מי שאחוז אחר הניזקין, אבל. מוס' הרא"ש. ב. בפי השולח בחיקוק העולם פסיק ותני פרקין דהניזקין בתורה דאיירי גמי. מוס' הרא"ש. ג. דמלתא דפשיטא היא [דאם רצה להחזיר יחזור, רבנו קרקשקש]. כיון דבעל לאו בר שוויאא שליח לקבלה הוא התקבל והולך קאמר. מוס' הרא"ש. ד. המשנה. מוס' הרא"ש. ה. תנא. מוס' הרא"ש.

סב:

האַוּמֶר התקבֿל. ‏(א) ‏א' צירושלמי תנא התקבל אחר הניזקין ואחריו מי שאלחו וכן נראה לר"מ דהניזקין תנא צתר השולח משום דאיירי¹ צמילי דהוו מפני תיקון העולם והשמא דחר למילתיה דאיירי בשליחות ואיירי דאיירי צאומר לשנים תנו או לשלשה כתנו ותנו תנא צתריה מי שאלחו דאיירי נמי צאומר כתבו ואיירי דתנא צמיי שאלחו צמגורשת ואינה מגורשת תנא צתריה חורק דקתני צה ממנה על ממנה מגורשת ואינה מגורשת יי): **הא** שויתיה שליח. השתא סלקא דעתין דלא איצטריך למימני התקבֿל² אלא למידק דכי היכי דהתקבל דוקא צלא שומיה שליח הולך נמי דוקא צלא שומיה שליח:

דילמא בחיילך. אינו מוגיה³ אלא כלומר דילמא איכא⁴ דמני הילך: **אי**יש אקבצה ואשה להולכה מאי. משום דנגט אשה צהולכה לא שייכא ואיש צקבלה משום הכי קצעי: צשלמא

לקבלה הוא אע"ג דמטא גיטא לידה לא להוי גיטא קמ"ל דהתקבל והולך קאמר תנן האשה שאמרה התקבל לי גיטי אם רצה לחזור לא יחזור מאי לאו לא שנא אקבלה לא שנא אהולכה לא אקבלה ת"ש לפיכך אם אמר לו הבעל אי איפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה אם רצה לחזור לא יחזור כוכי דמי לא יחזור מאי לאו אמר אי איפשי אם רצה לחזור לא יחזור ש"מ הולך כוכי דמי דילמא בהילך פשיטא איש הוי שליח להולכה שכן בעל מוליך גמ לאשתו ואשה הוויא שליח לקבלה שכן אשה מקבלת גיטה מיד בעלה איש לקבלה והאשה להולכה מאי ת"ש האומר התקבל גמ זה לאשתי או הולך גמ זה לא יחזור מאי לאו בחד שליח וש"מ כשר ^אלקבלה כשר להולכה לא בשני שלוחין תא שמע לפיכך אם אמר לו הבעל אי איפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה אם רצה לחזור יחזור והא הכא דחד שליח הוא וש"מ כשר לקבלה כשר להולכה פשוט מינה ה"איש הוי שליח לקבלה שכן אב מקבל גמ לבתו קמנה אשה להולכה תיבעי לך מאי אמר רב מרי ת"ש ^דאף הגשים שאין נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא את גיטה והתם הולכה היא אמר רב אשי מסיפא גמי שמעית מינה דקתני סיפא ^ההאשה עצמה מביאה את גיטה ובלבד שהיא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם ואוקימנא בהולכה יש"מ: איתמר ^והבא לי גיטי ואשתך אמרה התקבל לי גיטי והוא אמר הילך כמה שאמרה אמר רב נחמן אמר רב רבה בר אבוח אמר רב ה"אפילו הגיע גמ לידה אינה מגורשת שמע מינה אדיבורא דידיה קא סמיך דאי אדיבורא דידה קא סמיך מכי מטי גיטא לידה מיהא תיגרש אמר רב אשי הכי השתא בשלמא

הולך כוכי דמי: **דלמא** צהילך. צהך סיפא לא מיתני הולך ותן לה אלא הילך ותן לה אלא הילך דהילך ודאי הילך דקאמרה היא ופי לאו דאמר אי אפשי הוה ליה שליח לקבלה: **פשיטא** איש. זכר יכול ליעשות שליח לצעל להולכה כיון דאיתרבי שליחות^א מקרא מושלחה^ב פשיטא דודאי זכר להולכה רבי: **שכן** **צעל**. עליו להילך גט לאשמו וצמידי דליהו כשר שלוחו נמי כשר: **ואשס**. אחרת פשיטא לן דהויא שליח לחצרתה לקבלה מאחר דרבי קרא שליחות לקבלה מושלחה צמיתו קרי ציה ושלחה: **שכן**. היא עצמה מקבלת גיטה: **איפכא** **מאי**. מי אמרי' כיון דהוא עצמו לאו צר קבלה הוא שאר זכרים נמי לאו צני קבלה מינהו וכן לענין הולכה צאשה: **צחד** **שליח**. קאמר דצין א"ל צעל הולך צין א"ל התקבל הוי שליח להולכה ואי אמרה ליה איחי מעיקרא לההוא התקבל הוי שליח לקבלה אלמא ההוא דאכשר להיות שליח לצעל להולכה מכשר להיות שליח לאשה לקבלה: **לא צשני שלוחין**. וה"ק הבעל שאמר לאיש צין התקבל צין הולך לשון הולכה הוא והאשה שאמרה לחצרתה התקבל ונתנו לה הבעל אס רצה לחזור לא יחזור ולאו אשליח דרישא קאי: **והא** **הבא** **דחד** **שליח** **הוא**. לההוא דאמרה ליה איחי התקבל א"ל איחי אי איפשי שתקבל אלא הולך: **פשוט מינה** **איש** **דהוי** **שליח** **לקבלה**. כלומר מתרמי צעיין דצעינן לעיל חדא מצית למפשט מינה דאיכא למימר מתני' צאיש קמייירי דכשר אף לקבלה ודין הוא שהרי מצינו שהא רחוי לקבלה צגט של צמו קטנה שהתורה זכתה לו לקבל קידושיה כדילפינן צכתובות (דף מו:). מויאלה חנס אין כסף" ולקבל את גיטה דכתיב ויאלה והיתה לאיש"י^א איתקש י"אלה להויה הלכך בשליחות נמי כשר אצל אשה להולכה אכתי מיצעי לן: **אף** **הגשים** **כו'**. חמותה וצת חמותה צרתה ויצמתה וצת צעלה: **והסס** **הולכה** **היא**. דקתני להציא: **ואוקימנא** **צהולכה**. צפרק י"קמא מדקתני צריכה לומר צפני נכתב והוינן צה מכי מטא גיטא לידה איגרשה לה ומתצרינן דאמר לה הוי שליח להולכה עד דמטית התם: ה"ג **הבא** **לי** **גיטי** **ואשסך** **אמרה** **הסקבל** **לי** **גיטי**. האשה שאמרה לשלוחה הבא לי גיטי והוא אומר לצעל אשתך אמרה התקבל לי גיטי: **והוא** **אומר**. הבעל אמר לו הילך כמה שאמרה: **אפי'** **הגיע** **גט** **לידה** **אינה** **מגורשת**. כדמפרש ואזיל: **ש"מ**. דמאן דאמר לשליח הילך כמה שאמרה משלחן: **אדיבורא** **דידיה** **סמיך**. אדעתא דדיבורא דשליח קאמר לה היאי הילך כמה שאמרה דמהימנת לי דשליח לקבלה את הילכך אינה מגורשת דכי יבצ צעל ניהליה אדעתא דשליחות קבלה ייציב ניהליה ולאו אדעתא דהולכה ושלחי לקבלה לא הוי ותפשוט מינה צעיא דאיציעיא לן צצ"מ צהסוכר את האומנינן^א אדיבורא דשליח סמיך: **דאי** **אדיבורא** **דידה** **סמיך**. והכי קאמר ליה אנה לא ידענא אלא כדאמרה איחי מסרנה ליה ניהלך: **כי** **מטא** **גט** **לידה** **מיהא** **סגרגש**. דהא צעל נמי שליח להולכה שוייה:

האומר פרק ששי גיטין

האומר **הסקבל** **רצה** **לחזור**. הבעל: **יחזור**. דגט חוצ הוא לה ואין חצין לאדם אלא מדעתו ליעשות^א לו שליח לחובתו: **לא יחזור**. כיון דאיחי שומיה שליח הרי הוא כידה ונתגרשה מיד צקבלתו של זה: **לפיכך**. כיון דאמרן אין יכול לחזור אין לו תקנה לחזור אל"כ אמר לו הבעל לזה שעשתה אותו שליח לקבלה אי אפשי שתקבל לה להיות כידה אלא שליח שלי תהא להוליכו לידה: **אס** **רצה** **לחזור**. כל זמן שלא הגיע גט לידה: **אס** **רצה** **שאינה** **מתגרשת** **אלא** **מדעת** **המגרש** **והרי** **אמר** **לא** **יהא** **גט** **עד** **שיגיע** **גט** **לידה**: **אף** **האומרם** **טול** **לי** **גיטי**. לשון קבלה הוא: **גב'ו**. **טעמא** **דלא** **שוסיס** **שליח** **לקבלה**. אהולך גט זה לאשתי קאי דקתני מתני' יחזור ומייירי צדלא שומיה איחי שליח לקבלה וצעל לאו צר שוייה שליח לקבלה הוא דהא חוצ הוא לה והכא הוא דקאמרינן יחזור: **הא** **שוסיס** **איחי** **שליח** **לקבלה**. וקאמר איחי הולך: **לא יחזור**. דלא עקריה משליחותא דידה: **אלמא** **הולך** **כוזי** **דמי**. ופלוגמא היא צצ"ק (לעיל דף יד:). **לא** **לעולם** **לאו** **כוזי** **דמי**. ואפילו שומיה איחי שליח לקבלה ואמר לו איחי הולך מעיקר עקריה משליחותה ושויה איחי שליח להולכה. והאי דנקט מתני' צדלא שומיה שליח משום התקבל נקט לה דהתקבל איצטריכא ליה לאשמועי' דאע"ג דלא שומיה היא שליח וצעל נמי לאו צר שוייה שליח לקבלה הוא אלא להולכה ואיחי לא אמר הולך אפ"ה כי מטא גט לידה מיהא מגורשת: **לא** **ניהוי** **גיטא**. דהא לאו להולכה שוייה שליח ולקבלה נמי לא צר שוייה שליח הוא: **קמ"ל**. דהתקבל דקאמר ליה התקבל והולך קאמר דאדם יודע שאין לו שליחות לקבלה. ואיירי דתנא התקבל תנא הולך דהכי קאמר מתני' צין שאמר צעל צלשון קבלה צין שאמר צלשון הולכה הוי שליח להולכה: **מאי** **לאו**. אחרוייהו מילי דתנא לעיל מינה קאי לא שגא כי אמר הבעל קבלה ולא שגא הולכה אי שומיה איחי שליח לקבלה לא יחזור ש"מ

הילך דקאמרה היא ופי לאו דאמר אי אפשי הוה ליה שליח לקבלה: **פשיטא** **איש**. זכר יכול ליעשות שליח לצעל להולכה כיון דאיתרבי שליחות^א מקרא מושלחה^ב פשיטא דודאי זכר להולכה רבי: **שכן** **צעל**. עליו להילך גט לאשמו וצמידי דליהו כשר שלוחו נמי כשר: **ואשס**. אחרת פשיטא לן דהויא שליח לחצרתה לקבלה מאחר דרבי קרא שליחות לקבלה מושלחה צמיתו קרי ציה ושלחה: **שכן**. היא עצמה מקבלת גיטה: **איפכא** **מאי**. מי אמרי' כיון דהוא עצמו לאו צר קבלה הוא שאר זכרים נמי לאו צני קבלה מינהו וכן לענין הולכה צאשה: **צחד** **שליח**. קאמר דצין א"ל צעל הולך צין א"ל התקבל הוי שליח להולכה ואי אמרה ליה איחי מעיקרא לההוא התקבל הוי שליח לקבלה אלמא ההוא דאכשר להיות שליח לצעל להולכה מכשר להיות שליח לאשה לקבלה: **לא צשני שלוחין**. וה"ק הבעל שאמר לאיש צין התקבל צין הולך לשון הולכה הוא והאשה שאמרה לחצרתה התקבל ונתנו לה הבעל אס רצה לחזור לא יחזור ולאו אשליח דרישא קאי: **והא** **הבא** **דחד** **שליח** **הוא**. לההוא דאמרה ליה איחי התקבל א"ל איחי אי איפשי שתקבל אלא הולך: **פשוט מינה** **איש** **דהוי** **שליח** **לקבלה**. כלומר מתרמי צעיין דצעינן לעיל חדא מצית למפשט מינה דאיכא למימר מתני' צאיש קמייירי דכשר אף לקבלה ודין הוא שהרי מצינו שהא רחוי לקבלה צגט של צמו קטנה שהתורה זכתה לו לקבל קידושיה כדילפינן צכתובות (דף מו:). מויאלה חנס אין כסף" ולקבל את גיטה דכתיב ויאלה והיתה לאיש"י^א איתקש י"אלה להויה הלכך בשליחות נמי כשר אצל אשה להולכה אכתי מיצעי לן: **אף** **הגשים** **כו'**. חמותה וצת חמותה צרתה ויצמתה וצת צעלה: **והסס** **הולכה** **היא**. דקתני להציא: **ואוקימנא** **צהולכה**. צפרק י"קמא מדקתני צריכה לומר צפני נכתב והוינן צה מכי מטא גיטא לידה איגרשה לה ומתצרינן דאמר לה הוי שליח להולכה עד דמטית התם: ה"ג **הבא** **לי** **גיטי** **ואשסך** **אמרה** **הסקבל** **לי** **גיטי**. האשה שאמרה לשלוחה הבא לי גיטי והוא אומר לצעל אשתך אמרה התקבל לי גיטי: **והוא** **אומר**. הבעל אמר לו הילך כמה שאמרה: **אפי'** **הגיע** **גט** **לידה** **אינה** **מגורשת**. כדמפרש ואזיל: **ש"מ**. דמאן דאמר לשליח הילך כמה שאמרה משלחן: **אדיבורא** **דידיה** **סמיך**. אדעתא דדיבורא דשליח קאמר לה היאי הילך כמה שאמרה דמהימנת לי דשליח לקבלה את הילכך אינה מגורשת דכי יבצ צעל ניהליה אדעתא דשליחות קבלה ייציב ניהליה ולאו אדעתא דהולכה ושלחי לקבלה לא הוי ותפשוט מינה צעיא דאיציעיא לן צצ"מ צהסוכר את האומנינן^א אדיבורא דשליח סמיך: **דאי** **אדיבורא** **דידה** **סמיך**. והכי קאמר ליה אנה לא ידענא אלא כדאמרה איחי מסרנה ליה ניהלך: **כי** **מטא** **גט** **לידה** **מיהא** **סגרגש**. דהא צעל נמי שליח להולכה שוייה:

הכי

מסורת הש"ס

א) [לעיל יד. לקמן סג:].
ב) [לעיל יד. לג:].
ג) א שדר להולכה כשר לקבלה כ"ל מ"ד, ד) לעיל כג:
ד) שם דף ה' ו) ב"מ ע.
ה) ע"ש, ז) נמ"א:
ו) נעשות, [קידושין מא:].
ז) [דברים כד:].
ח) [דברים כד:].
ט) [דברים כד:].
י) [ג"ל שני דף כד:].
יא) [דף ע. ו]מכן שם להוסף אי אדיבורא וכו'.
יב) [ומפרש"י לקמן עא: ד"ה טעמא הרי' וד"ה הא אמר וכו' מוכח שסידורו היה מי שאלחו קודם התקבל, וכן כתב הוסף' הרא"ש בדעת רש"י].

פנים • פנים

פסקי ר"ד

האומר התקבל גט זה לאשתי וא הולך גט זה לאשתי אם רצה (ה' להחזיר יחזור) האשה שאמרה יחזור האשה שאמרה יחזור הבעל לי גיטי אם רצה להחזיר לא יחזור לפיכך אם אמר לו אי אפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה אם רצה להחזיר יחזור רשב"א אף האומרת טול לי גיטי אם רצה להחזיר לא יחזור. פי' בעל שאמר התקבל גט זה לאשתי כך הוא כאלו אומר הולך שאין הבעל ממנה שליח לקבלה כ"א להולכה הילכך בין אם אמר הולך בין אם אמר התקבל ורצה להחזיר ולבטל השליחות יכול לבטל אבל האשה שאמרה התקבל לי גיטי ומסיר הבעל לידו בתורת קבלה אינו יכול להחזירו שיד השליח כיד האשה דמיא אך אם יאמר הבעל אי אפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה (אם רצה להחזיר יחזור) רשב"א אף האומרת לשליח טול לי גיטי יכול להתקבל דמי ואם רצה להחזיר לא יחזור. פשיטא לן איש הוי שליח להולכה שכן בעל מוליך גט לאשתו אשה הויא שליח לקבלה שכן אשה מקבלת גיטה מיד בעלה איש לקבלה ואשה להולכה מאי ופשטי' דאיש גמי הוי שליח לקבלה שכן אב מקבל גט לבתו קטנה ואשה גמי הוי שליח להולכה שכן אשה עצמה מביאה גיטה ממדינת הים דתנן אשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שתהא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם. איתמר הבא לי גיטי והלך השליח ואמר לבעל אשתך אמרה התקבל לי גיטי והוא אמר לו הולך ככו"ז) שאמרת אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוח אמר רב אפילו הגיע הגט לידה אינה מגורשת משום דעקריה שליח לשליחותיה דאמר שליח לקבלה הוינא (ולא) להולכה לא הוינא

א) כ"ה טוחת המשנה צירושלמי אס רצה להחזיר יחזי וחי שהולך יצוי לפרש דרוא' להחזיר ולצטל וכו'.
ב) לפטוי הניקשא כמו שאמרה ואלי דרבינו היה גורס כמו שאמרת.